

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1954/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์สรรพกิจ

โจทก์

นายวิศิษฐ์ อารีวัฒนสมบัติ

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์สรรพกิจ

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า โจทก์ได้ยื่นฎีกาไว้ แต่เนื่องจากโจทก์ได้รับชำระหนี้จากจำเลยครบถ้วนแล้ว ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป จึงขอถอนฟ้องและถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยแถลงท้ายคำร้องว่า ไม่คัดค้าน (อันดับ 69) โจทก์ชำระค่าคำร้องมาเพียง 20 บาท

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าเช่า พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องแย้งของจำเลย และเห็นว่าไม่จำเป็นต้องชี้สองสถาน คดีพอวินิจฉัยชี้ขาดได้ ให้งดสืบพยาน และพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 21,495 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 20,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้รับฟ้องแย้งของจำเลยและให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา (อันดับ 52)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้ว ก่อนถึงวันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 69)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา ค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาโจทก์เสียมาเพียง200 บาท จึงไม่คืนให้ ที่โจทก์ขอถอนฟ้องนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 175 จึงให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา ค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาโจทก์เสียมาเพียง200 บาท จึงไม่คืนให้ ที่โจทก์ขอถอนฟ้องนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 175 จึงให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-ประชา บุญวนิช-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ